Câu hỏi 2: (1 điểm) Tranh chấp trên có bắt buộc phải qua hòa giải tại cơ sở không? Vì sao?
Câu hỏi 3: (1 điểm) Thời hiệu khởi kiện trong vụ tranh chấp trên còn không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở đơn kiện của anh Phương, toà án nhân dân thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã thụ lý giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Trong công văn trả lời tòa án, giám đốc công ty M cho rằng:: hợp đồng lao động cuối cùng mà công ty ký với anh Phương đã hết hạn vào ngày 29/9/2007. Do đó, ngoài lý do anh Phương tự ý nghỉ việc quá 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng, 20 ngày cộng dồn trong 1 năm, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với anh Phương còn vì lý do hợp đồng lao động công ty ký với anh Phương đã hết hạn.

Câu hỏi 4 (1 điểm) Theo anh (chị) đến thời điểm công ty M ra Quyết định số 10/QĐ - CMV. 08 buộc thôi việc anh Phương, giữa 2 bên:

(a) Không tồn tại hợp đồng lao động
(b) Tồn tại hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm
(c) Tồn tại hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Lý giải cho sự lựa chọn của anh (chị)?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà sơ thẩm, luật sư bảo vệ quyền lợi cho công ty M đề nghị Hội đồng xét xử cho thay đổi thẩm phán chủ toạ phiên toà vì thẩm phán và luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Phương có quan hệ họ hàng với nhau (thẩm phán là anh con bác của luật sư)

Câu hỏi 5 (1 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Phương, anh (chị) có ý kiến đề xuất gì với HĐXX trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, đại diện công ty M trình bày: lý do công ty ra Quyết định số 177/QĐ điều động anh Phương chuyển sang công nhân Tổ bảo quản là do nhu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty. Vào thời điểm cuối năm công ty có rất nhiều đơn đặt hàng, trong khi đó công nhân ở Tổ bảo quản lại thiếu. Anh Phương đã nhận quyết định điều động nhưng anh Phương lại không chấp hành mà tự ý nghỉ việc (từ 1/12/2007 đến 31/12/2007) là vi phạm điểm c khoản 1 Điều 85 BLLĐ. Do đó, quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc của công ty M đối với anh Phương là hoàn toàn hợp pháp. Công ty không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào mà anh Phương đưa ra.

Kết quả hỏi tại phiên tòa cho thấy:

- Cuộc họp kỷ luật có mặt đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở, đại diện người sử dụng lao động nhưng không có mặt anh Phương vì anh Phương không được công ty thông báo tham dự cuộc họp.
- Vào thời điểm công ty ra Quyết định buộc thôi việc với anh Phương, giám đốc công ty vẫn có mặt tại doanh nghiệp.

Câu hỏi 6: (2,5 điểm) Là luật sư của anh Phương, anh (chị) lập luận như thế nào trong phần tranh luận để khẳng định Quyết định kỷ luật buộc thôi việc số 10/QĐ - CMV. 08 của công ty M đối với anh Phương là trái pháp luật

Câu hỏi 7 (1 điểm) Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với HĐXX hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung?

Tình tiết bổ sung